

AHMAD ZIYAD BIN ABDUL HAYEI

LWN.

ELLY NADIA BINTI MOHD EMLA & NORILAH BINTI ABU BAKAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 12 Mac 2021 bersamaan 28 Rejab 1442H]

[Kes Permohonan No.: 10000-041-0029-2021]

[Permohonan Penyampaian Gantian Di Bawah Seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak Diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan *interlokutori* untuk mendapatkan perintah penyampaian gantian di bawah seksyen 48 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003].

[2] Pemohon memohon agar penyampaian notis bagi kes Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Menyerahkan Notis Rayuan bagi Kes Permohonan No.: 10000-077-0127-2020 yang difailkan Pemohon pada 1/12/2020 dilaksanakan melalui penyampaian gantian secara tampalan di alamat terakhir Responden-Responden di Blok A, Infiniti 3 Residences, Jalan Seri Wangsa 2, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan di papan kenyataan Mahkamah Tinggi/Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor.

[3] Alasan permohonan Pemohon adalah disebabkan notis kes tersebut telah gagal diserahkan secara kediri kepada Responden-Responden kerana rumah tersebut mempunyai sistem kawalan yang ketat dan hanya pelawat sahaja dibenarkan masuk. Pemohon juga ada menghantar SMS kepada Responden-Responden untuk penyerahan dokumen-dokumen tersebut, namun tidak berbalas sehingga permohonan ini dibuat.

[4] Berdasarkan permohonan Pemohon ini, Kami merujuk kepada peruntukan seksyen 48 (1) ETMMS 2003 yang menyatakan bahawa –

*“Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas **apa-apa alasan** yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan dengan cara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara **menampalkan suatu salinannya di papan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat** di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan **terakhir diketahui tinggal**, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah”*

[5] Setelah kami meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, kami berpuashati dengannya dan kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Permohonan Pemohon dalam kes ini, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Permohonan Pemohon adalah **DILULUSKAN**;

2. Pemohon dibenarkan untuk menyampaikan Notis Permohonan Lanjut Tempoh Masa Bagi Menyerahkan Notis Rayuan, Kes Permohonan No.: 10000-077-0127-2020 kepada Responden-Responden melalui penyampaian ganti dengan cara tampalan di:

- i. Papan kenyataan Blok A, Infiniti 3 Residences, Jalan Seri Wangsa 2, Taman Sri Rampai, 53300 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur; DAN
- ii. Papan kenyataan Mahkamah Tinggi/Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. **YA DATUK JASRI@ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

